

Derecho: Conjunto organizado de normas emanadas de una autoridad competente y es percibida por la población como obligatoria.

Aspectos legales de la Ciencia Jurídica

1. La ciencia jurídica comprende el conjunto organizado de normas emanadas por un órgano competente

- a. Verdadero
- b. Falso

2. El derecho real establece una relación entre dos personas

- a. Verdadero
- b. Falso

3. El ejercicio de un derecho subjetivo siempre es lícito

- a. Verdadero
- b. Falso

4. Cuando analizamos las fuentes del derecho, el decreto reglamentario de la ley de promoción de software es ley en sentido material pero no formal

- a. Verdadero
- b. Falso

5. El objeto de normas supletorias son obligatorias las partes guardan silencio en al momento del contrato pero pueden apartarse de lo previsto si así lo desean

- a. Verdadero
- b. Falso

Estructura Constitucional

1. El habeas corpus es:

- a. un derecho constitucional contra las detenciones arbitrarias
- b. Una garantía que protege la libertad ambulatoria**
- c. Una declaración de derechos humanos

El habeas corpus no es un derecho en sí sino un mecanismo para protegerlo en caso de que el estado lo viole mediante una detención sin causa

2. Aparte del preámbulo el texto constitucional se divide en:

- a. Dos partes: Declaraciones derechos y garantías y autoridades de la nación**
- b. Que la declaración se expande a los casos similares
- c. Que tanto el poder ejecutivo como el judicial puede declararla

También se las conoce como la parte dogmática y la orgánica de la constitución

3. La monarquía es una forma

- a. De nación
- b. De Estado
- c. De gobierno**

La monarquía es la forma de gobierno donde una persona representa la voluntad del estado. Puede ser absoluta (cuando además de representarla la configura creando las leyes el mismo) o constitucional (cuando representa pero la configuración de la voluntad del estado es competencia de órganos de representación popular, normalmente una legislatura y un primer ministro)

4. La existencia del federalismo se relaciona

- a. Con la preexistencia de los gobiernos locales, que retienen para sí las competencias no expresamente delegadas**
- b. La mayor descentralización de las facultades del estado en beneficio de los gobiernos locales
- c. La existencia de provincias en un territorio

Las provincias por sí mismas no aseguran la existencia del federalismo, es necesaria la existencia de delegación de facultades en un gobierno central. Por otro lado, la centralización de funciones es un concepto político administrativo que no necesariamente tiene que ver con el federalismo

5. Un sistema de control constitucional difuso implica

- a. Que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad**
- b. Que la declaración se expande a los casos similares
- c. Que tanto el poder ejecutivo como el judicial puede declararla

Un sistema es difuso cuando cualquier juez tiene la competencia de declarar la inconstitucionalidad de una norma en los conflictos en los que interviene

Hechos y Actos Jurídicos

1. La intervención de un oficial público le da carácter a un instrumento cuando

- a. **Lo realiza según la normativa y con las formalidades previstas para tal acto**
- b. Solo si el oficial público le otorga tal característica
- c. Debe ser certificado por el estado mediante su presentación ante la autoridad competente

2. La fe pública otorgada al instrumento se extiende

- a. A todo el contenido del instrumento
- b. A lo percibido por el oficial público y a las manifestaciones de las partes
- c. **A lo percibido por el oficial público**

3. Un hecho se comete con dolo eventual en el caso que el autor

- a. Se represente el resultado de la acción y dirija sus acciones a su producción
- b. **Se represente el resultado y le resulte indiferente si se produce o no**
- c. No se presente ese resultado por negligencia o falta de cuidado

4. En un acto jurídico accesorio

- a. La desaparición del accesorio implica la desaparición del principal
- b. **La desaparición del principal conlleva la del accesorio**
- c. Son independientes

5. La violencia afecta a que elemento de la voluntad

- a. **La libertad**
- b. La intención
- c. el discernimiento

Contratos informáticos

1. Un contrato informático es

- a. **Un contrato sobre sistemas de información**
- b. Un contrato celebrado mediante una red abierta como internet
- c. Un contrato celebrado por un sistema experto

2. Un sistema informático se define por

- a. Las especificaciones técnicas
- b. **Las necesidades a satisfacer**
- c. El hardware entregado

3. La entrega del sistema se produce

- a. **Cuando el mismo cumple con los test de funcionamiento**
- b. Con la instalación del equipo
- c. Con la entrega física del material al cliente

4. La obligación de consejo abarca

- a. Los aspectos económicos y técnicos del proyecto
- b. Todos los aspectos del proyecto
- c. **Solo los aspectos técnicos**

5. Cual de las siguientes sería una excepción a la obligación de consejo

- a. Que el cliente sea una empresa líder en su sector
- b. El acuerdo de partes
- c. **La contratación de un consultor externo por parte del cliente**

Propiedad intelectual

1. El dominio público implica que los derechos de explotación económica terminan

- a. Verdadero
- b. Falso

Si bien ya no se debe pagar por la edición de la obra, los derechos morales del autor respecto a la autoría y la integridad de la obra siguen existiendo

2. El software se protege mediante la ley de patentes de invención

- a. Verdadero
- b. Falso

La ley de patentes de invención expresamente deja afuera al software y compilaciones de datos

3. Las marcas comerciales deben ser utilizadas en todas las categorías donde se anotan

- a. Verdadero
- b. Falso

Solo se debe utilizar en una de las categorías. El resto se registran para bloquear el uso por parte de terceros y se conocen como "marcas de defensa"

4. Toda obra registrada debe tener un mínimo de originalidad

- a. Verdadero
- b. Falso

Si bien la originalidad no es absoluta la obra debe tener un mínimo de originalidad para ser protegida en lo términos de la ley 11723

5. La protección ofrecida por la ley de derechos de autor es tecnológicamente neutra

- a. Verdadero
- b. Falso

La ley protege la obra sin importar cual es el soporte utilizado para su difusión. Por tanto se la sigue protegiendo incluso en el caso de irrupción de tecnologías no previstas en el momento de la sanción de la ley

Preguntas de los parciales de prueba

(que no aparecieron antes)

- **La propiedad intelectual de un software se regula**
 - a. **Por la ley de derechos de autor**
 - b. Por la ley de patentes de invención
 - c. Por una ley especial creada a tal fin

- **Un contrato unilateral tiene**
 - a. Una parte
 - b. **Por lo menos dos partes**
 - c. Dos partes contratantes y un tercero que es el beneficiario de la prestación acordada

- **Según el moderno concepto de entrega, cuando se cumple con la entrega de un sistema informático?**
 - a. **Con la finalización de las pruebas de funcionamiento**
 - b. Con la puesta en funcionamiento
 - c. Con la entrega física de los componentes

- **¿Cuál de las siguientes características NO pertenece a las obligaciones personales?**
 - a. Se establecen entre dos personas
 - b. Implicar un hacer, un dar o un omitir
 - c. **Se crean solo por ley**

- **La fuerza física irresistible es un vicio de**
 - a. **la libertad**
 - b. la intención
 - c. el discernimiento

- **Un contrato empieza a existir con**
 - a. la entrega del doble ejemplar
 - b. la firma
 - c. **la aceptación de la oferta**

- **Si un sistema de voto electrónico no permite acceder al código fuente cuál de los requisitos estudiados se vería afectado directamente**
 - a. La universalidad
 - b. **La seguridad**
 - c. La **transparencia**

- **Si una persona actúa con indiferencia respecto a la posibilidad de la producción de un resultado, estamos frente a un caso de**
 - a. **Dolo Eventual**
 - b. Dolo directo
 - c. Culpa con representación

- **Un contrato será bilateral cuando**
 - a. **Las partes ocupen en forma simultánea la posición de deudor y acreedor**
 - b. Las obligaciones se puedan expresar en dinero
 - c. Su celebración implica la participación de dos o más partes

- **Por principio general, los contratos tienen el siguiente efecto respecto de los terceros**
 - a. Son obligatorios, salvo pacto en contrario
 - b. Son obligatorios en los casos que se realizaron por instrumento público
 - c. **No le son oponibles**

- **La obligación de consejo se extiende a qué aspectos del proceso**
 - a. **Los técnicos**
 - b. Los técnicos y financieros
 - c. Todos los aspectos del proyecto

- **Un elemento definitorio de los derechos reales es**
 - a. La relación directa entre la cosa y el titular
 - b. Se crean solo por ley
 - c. Son oponibles a todos los sujetos
 - d. **Todo lo anterior**

- **Los requisitos de un instrumento público son**
 - a. La firma y la fecha cierta
 - b. **La firma y el doble ejemplar**
 - c. La fecha cierta y el doble ejemplar

- **Cuáles son los requisitos comunes a todos los sistemas de sufragio según los pactos internacionales?**
 - a. La universalidad, la igualdad y la transparencia
 - b. La universalidad, la igualdad y Seguridad
 - c. **La universalidad, la igualdad y el Secreto**

- **Un contrato innominado es un contrato**
 - a. Que está prohibido por la legislación vigente
 - b. **Que no está previsto en la legislación vigente**
 - c. Que tiene regulación supletoria en la legislación vigente